

시 정 요 구

1. 제 목 : 국유재산 무단점유자에 대한 변상금 미부과

2. 소관부점 : ◆◆◆◆◆부

3. 내 용 :

□ 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제9조의2(수탁부동산
인수시의 처리)에 따르면,

○ 수탁재산의 세부내용을 통지받은 때에는 지체 없이 수탁부동산의
현재 상태를 점검하여 통지내용과 실제의 부합 여부, 점유현황을
파악 후 재산실태조사 보고서를 작성하여야 하고

○ 같은 요강 제8조(실태조사시 조치사항)에 따르면 무단점유자가
있는 경우 즉시 필요한 조치를 강구하도록 되어 있으므로

- 실태조사 이후 무단점유자를 확인한 경우에는 변상금 부과,
원상회복 요청 등의 조치를 취하여야 함

□ 그런데, 무단점유로 분류된 ◆◆◆◆◆부 소관 국유재산 중 대
장금액 5천만 원 이상인 383건을 표본으로 점검한 결과,

○ 369건은 무단점유자를 파악 중에 있거나 관련 법령·내규를
근거로 대부계약 체결 또는 변상금 부과 등 정상적으로 관리
중에 있었으나

- [표]와 같이 14건에 대하여는 국유재산을 무단점유한 자를 확인했음에도 변상금을 부과하지 않고 있었음

[표] 국유재산 변상금 미부과 현황

(단위 : m², 천 원)

순번	무단점유 국유재산				점유자				
	소재지	지목	면적	대장금액	성명	점유용도	점유기간	점유면적	추정 변상금 (요율)

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ ◆◆◆◆◆부장은 무단점유자가 확인된 국유재산 14건에 대하여 변상금 37,408천 원 상당의 금액을 조속히 부과하고,
- 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원들에 대한 교육을 실시하며, 위 관련자 □□지부장 ○○○ 등 4명에게는 주의 촉구하시기 바람. (시정)